

Términos y condiciones de FORESTELEVEN S.A.S:

Este documento establece los términos y condiciones generales de la relación jurídica que se celebra entre FORESTELEVEN S.A.S “**LA EMPRESA**” con NIT 902031977-5, y sus clientes o proveedores para las actividades de compra, venta, e intercambio de activos intangibles. Si no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones o con cualquier disposición, le sugerimos abstenerse de acceder o navegar en nuestros ecosistemas web, así como de realizar negocios jurídicos de compra, venta, e intercambio de activos intangibles.

1. Definiciones.

Criptoactivos: Ciertos activos, criptográficamente seguros, cuyo uso o propiedad es frecuentemente registrado en una cadena de bloques (blockchain) conocida como un libro público de contabilidad (distributed ledger) y cuyo objeto principal es realizar transacciones de manera rápida, segura y sin ningún intermediario. Así, de conformidad con su propósito y naturaleza particular, existen diferentes tipos de criptoactivos tales como valores negociables “tokenizados”, security tokens, utility tokens, asset tokens y tokens con finalidad de pago (estabilizados y no estabilizados), entre otros. Para efectos tributarios, los criptoactivos: (i) son considerados como bienes inmateriales o incorporeales, susceptibles de ser valorados, (ii) forman parte del patrimonio, y (iii) pueden conducir a la obtención de ingresos. En Colombia las criptomonedas no son una moneda legalmente reconocida y carecen de un poder liberatorio ilimitado y, por lo tanto, para efectos fiscales se deben tratar como activos, los cuales, por su naturaleza, corresponden a activos intangibles. Esta definición está sujeta a cambios, de acuerdo con la evolución de la legislación aplicable.

Intercambio de Criptoactivos por moneda fiduciaria: son las transacciones en las que los Criptoactivos se intercambian por moneda/divisa fiduciaria o viceversa.

LA EMPRESA: Es una sociedad mercantil, legalmente constituida bajo las leyes de Colombia y domiciliada en Medellín - Colombia.

Intercambio de Criptoactivos por otros Criptoactivos, o Conversión de Criptoactivos: son transacciones en las que se intercambia un Criptoactivo por otro Criptoactivo.

Billetera centralizada Una billetera centralizada es un programa que pertenece y está operado por un tercero centralizado, por ejemplo, exchanges centralizados que permiten almacenar y transferir criptomonedas. Tiene acceso y control exclusivo sobre los fondos.

Billetera descentralizada: Son las que permiten que los activos digitales existentes en las diferentes blockchains puedan ser gestionados por sus propietarios, quienes autorizan con su firma digital, es decir, con las claves almacenadas en la cartera, las diferentes transacciones.

Mercado Peer to Peer: Es una plataforma basada en aplicaciones que permite el intercambio directo y seguro de activos digitales, incluyendo criptomonedas, entre usuarios sin la intervención de intermediarios.

Mercado Spot: Es el proceso de comprar y vender criptomonedas a precios en tiempo real.

Stablecoins: Son una modalidad dentro de las criptomonedas. Se caracterizan por estar ligadas al valor de referencia de una moneda fiat, como puede ser el dólar. Así, también pueden estar respaldadas por otra criptomoneda o por otro tipo de bien.

2. ¿Quiénes somos?

Somos una sociedad comercial legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, cuyo objeto comprende, entre otras actividades, el desarrollo, implementación, distribución y comercialización de software y de todo tipo de plataformas digitales; la prestación de servicios en diversas áreas, especialmente, aunque sin limitarse a ello, en informática, computación, desarrollo de software, tecnologías de la información, tecnologías blockchain, activos digitales, activos virtuales y tecnologías digitales; así como la realización de asesorías y servicios comerciales, financieros, técnicos, tecnológicos y operativos relacionados con dichas actividades.

En desarrollo de su objeto social, LA EMPRESA puede adelantar operaciones de compra, venta, intercambio y conversión de criptoactivos, activos virtuales, stablecoins y demás activos intangibles, incluyendo operaciones en las que dichos activos sean intercambiados por moneda fiduciaria, moneda extranjera o divisas, o sean utilizados como mecanismo tecnológico para facilitar operaciones con componente internacional, pagos, liquidaciones, compensaciones o movimientos transfronterizos de valor, siempre de conformidad con la ley colombiana, el régimen cambiario, tributario, comercial, contable, de protección al consumidor, protección de datos personales, prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y demás normas que resulten aplicables.

LA EMPRESA también podrá invertir o administrar inversiones propias en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorpóreas, activos intangibles, activos digitales, valores, derechos económicos y demás bienes permitidos por la ley, ya sea para fines de inversión, renta, operación comercial o desarrollo de su actividad empresarial.

La realización de operaciones relacionadas con moneda extranjera, divisas, criptoactivos, activos virtuales, wallets, exchanges, plataformas tecnológicas, cuentas nacionales o extranjeras, pagos internacionales o movimientos transfronterizos de valor no implica que LA EMPRESA capte recursos del público, administre recursos de terceros, ofrezca rentabilidades, preste servicios bancarios, otorgue créditos, actúe como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, ejecute actividades reservadas a intermediarios del mercado cambiario, ni preste servicios de giro, remesa o transferencia internacional de dinero sujetos a autorización especial, salvo que cuente expresamente con la habilitación legal correspondiente.

En todo caso, las operaciones realizadas por LA EMPRESA estarán sujetas a validaciones internas, análisis de cumplimiento, verificación de identidad, conocimiento de contraparte, origen y destino de fondos, finalidad económica de la operación, trazabilidad de los criptoactivos, cumplimiento de obligaciones cambiarias y tributarias, y demás controles que LA EMPRESA estime necesarios para mitigar riesgos legales, operativos, reputacionales, cambiarios, tributarios, sancionatorios y de LA/FT/FPADM.

3. ¿Qué hacemos?

LA EMPRESA desarrolla actividades de compra, venta, intercambio y conversión de criptoactivos, activos virtuales y demás activos intangibles, incluyendo, entre otros, stablecoins u otros activos digitales aceptados por LA EMPRESA, mediante operaciones realizadas en mercados spot, mecanismos peer to peer, plataformas de intercambio, wallets centralizadas, wallets descentralizadas, exchanges nacionales o internacionales y demás canales tecnológicos disponibles para este tipo de activos.

En desarrollo de dichas actividades, LA EMPRESA podrá realizar operaciones de intercambio de criptoactivos por moneda fiduciaria, moneda extranjera o divisas, así como operaciones de conversión entre criptoactivos y otros criptoactivos, siempre dentro del marco legal colombiano, de las normas cambiarias, tributarias, contables, comerciales, de protección al consumidor, protección de datos personales, prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y demás disposiciones que resulten aplicables.

Así mismo, LA EMPRESA podrá prestar servicios relacionados con la utilización de criptoactivos como mecanismo tecnológico para facilitar operaciones con componente internacional, incluyendo la compra, venta, entrega, recepción, conversión o liquidación de activos digitales que puedan estar asociados a pagos, transferencias, compensaciones, disponibilidades económicas o movimientos de valor entre diferentes jurisdicciones, siempre que dichas operaciones se realicen con recursos de origen lícito, con plena identificación de las contrapartes, beneficiarios finales, ordenantes y destinatarios, y con observancia de las obligaciones cambiarias, tributarias, regulatorias y de cumplimiento que correspondan a cada usuario, cliente, proveedor o contraparte.

La realización de operaciones que involucren moneda extranjera, divisas, pagos internacionales, criptoactivos, wallets, exchanges, cuentas bancarias nacionales o extranjeras, proveedores tecnológicos, terceros pagadores o beneficiarios en el exterior no implica que LA EMPRESA capte recursos del público, administre recursos de terceros, ofrezca productos financieros, otorgue créditos, garantice rentabilidades, actúe como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, preste servicios bancarios, ejecute actividades reservadas a intermediarios del mercado cambiario o desarrolle actividades de giro, remesa o transferencia internacional de dinero sujetas a autorización especial, salvo que expresamente cuente con la habilitación legal correspondiente.

En todos los casos, las operaciones estarán sujetas a validación previa por parte de LA EMPRESA, quien podrá solicitar información adicional sobre el origen de los fondos, destino de los recursos, finalidad económica de la operación, beneficiario final, relación entre ordenante y destinatario, país de origen, país de destino, soporte contractual, soporte tributario, soporte cambiario, wallets involucradas, cuentas bancarias utilizadas y cualquier otro documento que permita verificar la licitud, trazabilidad y razonabilidad de la operación.

LA EMPRESA podrá abstenerse de ejecutar, suspender, rechazar, cancelar o terminar cualquier operación cuando existan dudas razonables sobre el origen o destino de los recursos, la identidad de las partes, la finalidad económica de la operación, el cumplimiento del régimen cambiario, el cumplimiento tributario, la trazabilidad de los criptoactivos, la titularidad de las wallets o cuentas utilizadas, o cuando la operación pueda representar un riesgo legal, reputacional, operativo, cambiario, tributario, sancionatorio, de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno transnacional o cualquier otro riesgo relevante para LA EMPRESA.

4. ¿Que no hacemos?

En **LA EMPRESA** no realizamos las siguientes actividades:

- No se realiza captación de recursos, es decir, no se reciben recursos en deposito ni se reciben recursos a título de mutuo, cualquier recurso que desee suministrarlos será a título de compraventa de los activos intangibles. Tampoco celebramos contratos de mandato con el objetivo de administrar recursos de terceros
- No ofrecemos ningún tipo de rentabilidad.
- No realizamos créditos bajo ninguna modalidad.
- No realizamos ofertas públicas o privadas para recibir deposito de recursos o créditos de terceros.
- No buscamos la vinculación de personas para la venta de criptomonedas, no pagamos por referenciar personas que deseen adquirir criptoactivos, no realizamos actividades de mercadeo en red.

5. ¿A quien compramos y vendemos activos intangibles?

A personas naturales y jurídicas en Colombia y en el extranjero, siempre que estas cumplan con sus obligaciones legales y tributarias tales como facturación, canalización de recursos a través del sistema financiero, cumplimiento de compliance, entre otras.

6. Ley e idioma.

Este términos y condiciones, su significado e interpretación, y la relación que crea se regirán por las cláusulas y de manera supletoria por la ley colombiana aplicable, el idioma del contrato será español.

7. Obligaciones de los clientes, proveedores y demás contrapartes de LA EMPRESA en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles.

- Realizar el pago de los activos intangibles que adquiera de **LA EMPRESA**.
- Suministrar información para la entrega de activos intangibles que adquiera de **LA EMPRESA**.
- Contar con los procesos de seguridad suficientes para la recepción, protección y cuidados de los activos intangibles que adquiera de **LA EMPRESA**.
- Entregar lo activos intangibles que **LA EMPRESA** le compre o adquiera a cualquier título.

- Cumplir con las normas relativas a la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional, entre otros delitos.
- Cumplir con las políticas de compliance de **LA EMPRESA**.
- Cumplir con sus obligaciones en virtud de los términos y condiciones acá establecidas.
- Las demás que sean inherentes al negocio celebrado.

8. Pagos.

Para efectos de los pagos que deba realizar o recibir **LA EMPRESA** en dinero, este podrá efectuarlos a través de sus cuentas bancarias o a través de sus aliados para cobros y pagos que actúen a través de un mandato para tal fin. Para efectos de la recepción o intercambio de activos intangibles estos serán recibidos o realizados a través de sus billeteras virtuales.

9. Solución de controversias.

Si surgiere alguna diferencia, disputa o controversia entre las partes por razón o con ocasión de los presentes términos y condiciones, así como de las relaciones jurídicas que emanen de ellos y/o sus anexos, las partes buscarán de buena fe un arreglo directo antes de acudir al trámite arbitral aquí previsto. En consecuencia, acaecida una controversia, diferencia o hecho que pueda generar disputa entre las partes, la parte en controversia deberá notificar a la otra parte de la existencia de la diferencia o controversia. El plazo para el desarrollo del arreglo directo entre las partes será de quince (15) días calendario, los cuales se contarán desde el día siguiente a la notificación.

Pasado el término de los quince (15) días sin que las partes hayan podido llegar a un acuerdo, cualquiera de ellas podrá dar inicio al arbitraje. En consecuencia, la diferencia, disputa o controversia correspondiente será sometida a la decisión definitiva y vinculante de un Tribunal de Arbitramento, conformado (i) por un (1) árbitro designado de común acuerdo por las partes y si no se ponen de acuerdo lo designará el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín a solicitud de las partes, por sorteo de la lista A de esa entidad, siempre que la cuantía de las pretensiones o la cuantía objeto de discordia sea igual o inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes; o (ii) por tres (3) árbitros designados así: (a) cada parte tendrá derecho a designar un árbitro de la lista que para tales efectos tiene el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín y (b) el tercer árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín por sorteo de la lista A de esa Entidad, siempre que la cuantía de las pretensiones o la cuantía objeto de discordia sea superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Tribunal decidirá en derecho, aplicará la ley colombiana, sesionará en la ciudad de Medellín, y se regirá por las tarifas, costos y normas de funcionamiento previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín. La parte vencida deberá asumir el valor total de los honorarios del tribunal.

10. Confidencialidad.

Toda la información revelada entre LAS PARTES y/o a su personal o dependientes, o la información a que cada PARTE y/o su personal o dependientes hayan tenido acceso o tengan acceso como consecuencia de las actividades de compra, venta, intercambio o cualquier otra con activos intangibles y por ende la aplicación de estos términos y condiciones se considerará información confidencial, y en consecuencia la otra PARTE y/o su personal vinculado se abstendrán de utilizar, divulgar, copiar, reproducir, publicar o comunicar directa o indirectamente a terceros o a utilizar para propósitos diferentes a la ejecución del presente Contrato, dicha Información Confidencial, sin la previa autorización por escrito de la Parte que es su titular.

Para estos efectos tendrá el carácter de Información Confidencial:

- a) Toda la propiedad intelectual, el know-how, todos los derechos de propiedad intelectual sobre todas las creaciones, obras artísticas, intelectuales o científicas; invenciones, desarrollos o mejoras que se realicen en virtud de los negocios celebrados, y en general, toda la información relativa a todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento o a los que tenga acceso por causa o con ocasión de los negocios. Se entenderá por know-how el conjunto de conocimientos, prácticas y experiencias que puedan ser traducidas en técnicas, métodos y procedimientos relativos a la actividad desarrollada por cada PARTE, y que hayan sido adquiridas por esta última por causa o con ocasión de la ejecución del Contrato.
- b) Toda la información que hasta la fecha de celebración del Contrato hayan intercambiado LAS PARTES en el transcurso de sus relaciones.

Adicionalmente LAS PARTES establecen y acuerdan que se presumirá que son confidenciales todos los documentos relacionados con cualquier aspecto que concierne a la ejecución de los negocios de compra, venta e intercambio de activos intangibles.

La referida Información Confidencial sólo será revelada por LAS PARTES a su personal en la medida en que ello resulte indispensable para la adecuada ejecución del Contrato siempre que las mismas adquieran un deber de confidencialidad sobre la Información Confidencial.

De igual forma, LAS PARTES estarán obligadas a tomar todas las precauciones necesarias para que su personal se abstenga de utilizar, divulgar, publicar, reproducir o revelar, por cualquier medio, cualquier Información Confidencial que obtengan como consecuencia de la ejecución del Contrato, como, por ejemplo, a través de la suscripción del acuerdo de confidencialidad en los cuales se incluya el contenido de esta cláusula.

En consecuencia, cada PARTE será responsable por el uso inadecuado que haga de la Información Confidencial y por cualquier perjuicio que se produzca por la violación del deber de confidencialidad aquí establecido y será solidariamente responsable frente a la otra PARTE por cualquier incumplimiento suyo o de su personal vinculado de la obligación de confidencialidad establecida en la presente cláusula.

La obligación de confidencialidad tendrá plena eficacia durante la vigencia de los negocios y se mantendrá vigente durante diez (10) años más. La divulgación o utilización de Información Confidencial en contravención a lo establecido en la presente cláusula dará lugar a la inmediata terminación del presente Contrato y a la reclamación de los daños correspondientes.

Se prohíbe a los clientes y/o proveedores o cualquier contraparte que adelante negocios con activos intangibles con **LA EMPRESA**, la ejecución o retransmisión pública o cualquier otro tipo de distribución de las plataformas, documentos, o procesos de **LA EMPRESA**. Así mismo, le está prohibido los clientes y/o proveedores o cualquier contraparte que adelante negocios con activos intangibles con **LA EMPRESA** modificar, reproducir o permitir que terceros modifiquen reproduzcan las plataformas, documentos, o procesos de **LA EMPRESA**, o alguna parte de esta, analizarla mediante técnicas de ingeniería inversa, traducir, descompilar o desensamblar ni fabricar productos derivados de la misma.

11. Integridad de los términos y condiciones.

Este contrato con sus anexos, constituyen el acuerdo integral de LAS PARTES, en relación con el objeto de este, e invalida cualquier otro acuerdo, entendimiento, correspondencia, contrato o documento previo a la firma del presente documento y que se haya sostenido o suscrito entre LAS PARTES en relación con el mismo objeto.

12. Mérito ejecutivo.

Las PARTES aceptan que este Contrato, presta mérito ejecutivo en los términos del artículo 422 del Código de General del Proceso y demás normas concordantes o que lo modifiquen o sustituyan, por constituir obligaciones expresas, claras y legalmente exigibles a favor de LAS PARTES.

13. Protección de datos personales.

En desarrollo del objeto del presente Contrato, cada PARTE se compromete con la otra a cumplir con toda la legislación aplicable, incluida la legislación relativa a la protección de datos personales, especialmente con el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 (la "Legislación") y la Política de Tratamiento de Información Personal de Clientes y Proveedores de las Partes.

Las Partes, además de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y sin perjuicio de las demás disposiciones de este, deberán:

- Dar tratamiento a los datos personales de acuerdo con los términos de la legislación vigente.
- Respetar los derechos de los Titulares de la información.
- Transferir dichos datos personales de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente

Cada PARTE garantiza que tiene implementado, y se compromete a mantener durante toda la duración del contrato, todas las medidas técnicas y organizativas para evitar el acceso no autorizado o ilegal, la modificación, destrucción, pérdida, daño o divulgación de los datos personales, y a tener los programas de seguridad adecuados y procedimientos para asegurar que personas no autorizadas tengan acceso a cualquier equipo utilizado para procesar o almacenar datos personales.

Ninguna de LAS PARTE utilizará los datos personales que reciba en virtud del presente contrato para finalidades ajenas a las estipuladas en el mismo, para lo cual deberán monitorear la calidad, la capacitación y el cumplimiento de la Legislación.

Parágrafo: Al proporcionar sus datos, los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles, en su calidad de titulares de los datos autorizan expresamente a **LA EMPRESA** para:

- Consultar su información financiera en centrales de riesgo a consultar, recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, tratar, actualizar y estudiar los datos personales, información crediticia, financiera y comercial con cualquier persona natural y/o jurídica que opere bases de datos; con el fin de verificar el comportamiento crediticio de mi representada, e incorporar la información que se recaude, en las distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo nacionales y/o internacionales, entre ellos DATACREDITO, CIFIN y demás existentes.
- (i) contactarlo, (ii) enviarle información sobre nuestro portafolio de servicios y eventos, así como cualquier otra información relevante de **LA EMPRESA**, (iii) dar seguimiento a sus comentarios, sugerencias u opiniones y/o desarrollar estrategias de marketing, (iv) confirmar procesos de compra y, (v) realizar alianzas comerciales, según corresponda.
- Caracterizar ciudadanos y grupos de interés y adelantar estrategias de mejoramiento de sus negocios.
- Dar tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y/o felicitaciones presentadas.
- Administrar los Sistemas de Información de **LA EMPRESA**.
- Participar en eventos organizados por **LA EMPRESA**.
- Los datos personales suministrados serán conservados en nuestras bases de datos mientras se conserve una relación de tipo contractual o legal.
- proteger sus datos personales contra cualquier adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- Consultar y reportar a las centrales de información financiera y crediticia el comportamiento de pago de todas mis obligaciones, con la finalidad de calcular el riesgo crediticio y financiero, para la realización de operaciones de crédito y la evaluación de la viabilidad de celebrar o modificar contratos y operaciones comerciales en los que yo sea parte.
- Adelantar todas las gestiones requeridas para realizar la cobranza de mis obligaciones y la recuperación de cartera tanto judicial como extrajudicialmente, incluida la realización de la notificación previa al reporte negativo que se debe hacer ante las centrales de información financiera y crediticia, para lo cual podrán ser utilizados mis datos de contacto: teléfono fijo, celular -SMS-, e-mail y dirección física, los cuales autorizo para que sean actualizados periódicamente, bien sea directamente o mediante la contratación de terceros que provean este servicio.
- Llevar a cabo todos los procesos administrativos propios de los productos y servicios que sean de mi interés o que hayan sido contratados por mí.
- Consultar la información en listas restrictivas y listas vinculantes relativas al lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, sobornos transnacionales, entre otras.
- Tratar los datos personales de conformidad con la política de protección de datos personales de **LA EMPRESA**.

14. Cesión.

los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles no podrán ceder su posición en los negocios que celebren sin el consentimiento y aceptación previa por escrito de **LA EMPRESA**.

15. Modificaciones.

LA EMPRESA podrá modificar estos términos y condiciones de manera unilateral y sin previo aviso, lo cual es aceptado por los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles.

16. Autonomía / independencia laboral.

Atendiendo las obligaciones que adquieren, los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles se obligan a obrar de manera independiente, asumiendo los riesgos y realizando todas las labores correspondientes con sus propios recursos, con plena autonomía profesional, técnica, administrativa y directiva. Por tal razón, no existe ningún tipo de vinculación laboral entre LAS PARTES.

17. Fuerza mayor o caso fortuito.

Las PARTES no son responsables del incumplimiento o la mora producidos por fuerza mayor o caso fortuito. Para el efecto, cada parte deberá demostrar a la otra en debida forma, la ocurrencia del evento y la relación de causalidad que impida o retarde el cumplimiento de las obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero (1o) de la Ley 95 de 1890. La prórroga podrá ser concedida, por el período de tiempo igual a aquel durante el cual subsista el impedimento. Cada una de las partes deberá informar a la otra parte sobre la ocurrencia de cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor, así como su duración y finalización esperada, respectivamente, sin retraso injustificado alguno.

18. Prevención del lavado de activos.

los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles se obligan a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento y consentimiento como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido aceptan que **LA EMPRESA** podrá terminar de manera unilateral e inmediata la relación de negocio que se origina en caso que los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles llegare a ser: (i) condenado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con dichas actividades (ii) incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por

cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, o (iii) condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles indemnizarán y mantendrán libres de cualquier daño, cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sufra **LA EMPRESA** por o con ocasión del incumplimiento de las obligaciones que le apliquen en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicien en su contra por o con ocasión de dicho incumplimiento.

19. Prevención de soborno transnacional.

los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles se comprometen a implementar todas las medidas necesarias para la prevención y exposición del riesgo de Soborno Transnacional y se obligan a cumplir desde la fecha con todas las normas relacionadas con la prevención del Soborno Transnacional y autoriza para que cada una de las Partes adelante los procedimientos de debida diligencia para la verificación integral del cumplimiento de las normas para la prevención y exposición del riesgo de Soborno Transnacional. Así mismo, los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles declaran que conoce las consecuencias legales que genera la infracción a las normas sobre el particular. Adicionalmente los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles aceptan que en caso de incumplimiento a lo anterior **LA EMPRESA** podrá dar por terminados los negocios de manera unilateral sin que los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles puedan reclamar indemnización alguna a su favor y sin perjuicio de la aplicación de las medidas de apremio y/o resarcitorias.

20. Leyes anticorrupción.

Los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles, ni sus filiales ni cualquiera de sus respectivos consejeros, funcionarios, empleados, agentes, asesores u otras filiales es una Persona Sancionada. los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles y sus subsidiarias y filiales y cada uno de sus respectivos consejeros, funcionarios, empleados, agentes y asesores cumplen con, y no han violado, (i) las Sanciones, (ii) las Leyes Anticorrupción y Antisoborno, y (iii) las Leyes Contra el Terrorismo y Contra el Lavado de Dinero. Ninguna parte de la renta u otros recursos que deban pagarse en virtud del presente se utilizará, de forma directa o indirecta para (A) financiar actividades o negocios de una Persona Sancionada o con ella, o en un País Sancionado, (B) para promover una oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago o entrega de dinero, o cualquier otra cosa de

valor a cualquier Persona que viole cualquier Ley Anticorrupción y Antisoborno, o (C) de cualquier otra manera que resulte en una violación de las Sanciones, las Leyes Contra el Terrorismo y Contra el Lavado de Dinero, o las Leyes Anticorrupción y Antisoborno por parte de cualquier Persona. Para efectos de la presente Clausula las siguientes expresiones refieren: "Leyes Anticorrupción y Antisoborno" se refiere a todos y cada uno de los requisitos de la ley relacionados con asuntos antisoborno o anticorrupción, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977. "Leyes Contra el Terrorismo y Contra el Lavado de Dinero" se refiere a todos y cada uno de los requisitos de la ley relacionados con la participación, el financiamiento o la facilitación del terrorismo o del lavado de dinero, con inclusión de la ley PATRIOT, la Ley de Informes sobre Divisas y Transacciones Extranjeras (también conocida como "Ley de Secreto Bancario", 31 USC §§5311-5330 y 12 USC §§1818 (s), 1820 (b) y 1951-1959), Ley de Comercio con el Enemigo (50 USC §1 y siguientes), Decreto 13224 (entrada en vigor el 24 de septiembre de 2001) y cada una de las leyes, reglamentos y decretos administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (31 CFR, Subtítulo B, Capítulo V). "Persona" se refiere e incluye a personas físicas, sociedades anónimas (corporations), sociedades en comandita (limited partnerships), sociedades generales, compañías de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de capital conjunto (joint stock companies), asociaciones en participación (joint ventures), asociaciones, compañías, fideicomisos, bancos, instituciones fiduciarias, fideicomisos de tierras, fideicomisos comerciales o demás organizaciones, sean o no personas morales, y autoridades gubernamentales. "País Sancionado" se refiere, en cualquier momento dado, a un país, territorio o región que es, o cuyo gobierno es, el sujeto o el objeto de cualquier Sanción, incluyendo, a la fecha del presente, la región de Crimea de Ucrania, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. "Persona Sancionada" se refiere, en cualquier momento dado, a cualquier Persona con quien está restringido o prohibido efectuar operaciones financieras en virtud de las Sanciones, lo que incluye a (i) cualquier Persona incluida en una lista de Personas relacionadas con las Sanciones que mantienen los EE. UU. (lo cual incluye a la Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento de la Tesorería de los Estados Unidos (en lo sucesivo "OFAC", por sus siglas en inglés), el Departamento de la Tesorería de los Estados Unidos o el Departamento de Estado de los Estados Unidos, o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea o por cualquier estado miembro de la UE, la Tesorería de Su Majestad del Reino Unido o por cualquier otra autoridad pertinente; (ii) cualquier Persona que se ubique, que opere, se organice o resida en un País Sancionado; o (iii) cualquier Persona que sea propiedad o esté controlada por, ya sea de manera directa o indirecta, por cualquiera de las Personas descritas en la cláusula (i) o (ii) de esta definición. "Sanciones" se refiere a sanciones o embargos comerciales promulgados, impuestos, administrados o ejecutados en cualquier momento por (i) el gobierno de los Estados Unidos, incluidas las administradas por la OFAC, el Departamento de Estado de los Estados Unidos o el Departamento de Comercio de los Estados Unidos; (ii) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea o cualquiera de sus estados miembros, por la Tesorería de Su Majestad del Reino Unido; o (iii) por cualquier otra autoridad pertinente.

21. Declaración de origen y destino de fondos.

Ni los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles, ni sus apoderados o cualquier persona en representación de los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles, que intervenga o sea partícipe de la negociación u ejecución del presente contrato, declaran bajo la gravedad de juramento lo siguiente: 1) Que,

sus recursos provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de sus actividades, y que, por tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. 2) Que, no han efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades. 3) Que, con los recursos comprometidos para la ejecución del contrato, no contratarán ni tendrán vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. 4) Que, ejecutarán las normas y/o leyes sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se derivan de las disposiciones legales. 5) Que, no se encuentran en las listas internacionales restrictivas o vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional, estando **LA EMPRESA**, facultada para efectuar las verificaciones que considere y para dar por terminada cualquier relación comercial, jurídica o contractual, si **LA EMPRESA** verifica que los mencionados al inicio de la cláusula se encuentran o figuran en las listas mencionadas. 6) Que, no existe investigaciones o procesos penales conexos con el LA/FT por delitos dolosos o culposos, estando **LA EMPRESA** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes con bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial, jurídica o contractual que ponga en riesgo legal, reputacional o de contagio a **LA EMPRESA**. 7) Que, en el evento que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los literales anteriores, se compromete a comunicarlo de inmediato a **LA EMPRESA**. 8) Que, otorga su consentimiento y autorización a **LA EMPRESA** para comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales este realice operaciones sobre cualquiera de las situaciones en están descritas en este documento, así como a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que tenga de los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles, sus apoderados o cualquier persona o entidad que, en representación de los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles, intervenga o sea participe de la negociación u ejecuciones contractual del contrato. Así mismo, para que **LA EMPRESA** efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus procedimientos de administración y gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, exonerando a **LA EMPRESA**, de toda responsabilidad por tal hecho. 9) Que, toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico, es veraz y exacta, estando **LA EMPRESA** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado entre las partes, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así. 10) Que, ninguna otra persona natural o jurídica ajena a cualquiera de las dos partes tiene intereses no legítimos en el contrato o negocio jurídico que se celebra con **LA EMPRESA**, es decir, un tercero ajeno, no vinculado y que resulte beneficiado económica, política o estratégicamente con el desarrollo del contrato. 11) Que, conoce, declara y acepta que **LA EMPRESA**, está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales pueda tener dudas razonables sobre las operaciones, así como del origen de sus activos, evento en el cual suministrará las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de **LA**

EMPRESA dará lugar a la terminación de cualquier relación comercial o jurídica. 12) Que, no prestará sus cuentas bancarias personales para destinar fondos, bienes y/o servicios, provenientes de actividades lícitas.

22. Derechos de autor.

- (i) En todos los contratos y relaciones jurídicas en las cuales los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles, contrate o utilice terceras personas para el desarrollo de sus actividades, las cuales puedan llegarse a reputar titulares de los derechos de autor por su participación en el desarrollo de sus actividades, deberá obtener el reconocimiento contractual de todas estas personas que participen y, por lo tanto, es titular de los derechos patrimoniales. (ii) los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende realizado, con la sola suscripción de este contrato, que todos los trabajos y materiales que se desarrollen dentro del objeto de éste contrato, no violan ni infringen normas de derechos de autor, de propiedad Industrial ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual de terceros y, por consiguiente, en caso de cualquier requerimiento o acción judicial iniciadas por cualquier particular por cualquiera de los conceptos anteriores en relación con las obras, trabajos, contenidos suministrados, será asumida los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles en toda vez que **LA EMPRESA** actúa para todos los efectos legales como tercero de buena fe frente a cualquier particular que presente la reclamación.

23. Renuncia.

El hecho de que una parte no exija el cumplimiento de una disposición no afectará al derecho de esa parte a exigir su cumplimiento en cualquier momento posterior. Al mismo tiempo, la renuncia de una de las partes a reclamar daños y perjuicios por el incumplimiento de la otra parte de estas Condiciones o de cualquier disposición de las condiciones aplicables no constituirá una renuncia de esa parte a reparar cualquier otro incumplimiento pasado, presente o futuro de la otra parte de las Condiciones o de esa misma disposición.

24. Legislación aplicable.

Se aplicarán las normas de la república de Colombia.

25. Ausencia de asesoramiento financiero ni de inversión.

LA EMPRESA no es un corredor, intermediario, agente ni asesor de inversiones, fiscal ni financiero y no tiene ninguna relación fiduciaria u otra obligación con los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles.

Ninguna comunicación o información que **LA EMPRESA** proporcione a los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA**, en la celebración de negocios de compra, venta,

intercambio y otras actividades con activos intangibles, estará destinada a ser considerada o interpretada como asesoramiento de inversión, asesoramiento financiero, asesoramiento comercial o ningún otro tipo de asesoramiento. **LA EMPRESA** no recomienda que el Usuario compre, gane, venda o mantenga ningún Criptoactivo.

26. Protección al consumidor.

LA EMPRESA no es responsable del valor de los activos intangibles que venda, estos se encuentran sujetos al valor de mercado, al valor comercial que se determine por su fluctuación y por lo tanto no garantiza ninguna utilidad ni el mantenimiento de su valor en el mercado, por lo tanto los clientes, proveedores y demás contrapartes de **LA EMPRESA** en la celebración de negocios de compra, venta, intercambio y otras actividades con activos intangibles, son plenamente conscientes de los riesgos que conllevan las actividades con criptomonedas, y por lo tanto, les corresponde asesorarse e informarse plenamente sobre los activos intangibles.

LA EMPRESA no anuncia ni promociona activos intangibles ni ningún otro similar a las criptomonedas, no realiza promesas de valor sobre los mismos y solo vende a aquellos activos intangibles que sus clientes le soliciten directamente.

27. Aceptación integral de los términos y condiciones

El acceso, solicitud, negociación, cotización, confirmación, pago, entrega, recepción, transferencia, conversión, compra, venta, intercambio o cualquier operación relacionada con criptoactivos, activos virtuales, activos intangibles, stablecoins, moneda fiduciaria, divisas o cualquier otro activo o valor relacionado con los servicios ofrecidos por **LA EMPRESA**, implica la aceptación expresa, previa, total e irrevocable de los presentes términos y condiciones por parte del cliente, usuario, proveedor, contraparte, beneficiario, ordenante, destinatario, autorizado, apoderado o cualquier tercero que intervenga directa o indirectamente en la respectiva operación.

En consecuencia, toda persona natural o jurídica que realice, solicite, instruya, confirme, reciba o participe en cualquier transacción con **LA EMPRESA** declara que ha leído, entendido y aceptado íntegramente estos términos y condiciones, así como sus anexos, políticas, manuales, procedimientos de conocimiento de contraparte, políticas de tratamiento de datos personales, políticas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y demás documentos corporativos aplicables.

La aceptación podrá constar por escrito, por medios electrónicos, por correo electrónico, por mensaje de datos, por confirmación en plataformas digitales, por transferencia de fondos, por transferencia de criptoactivos, por aceptación de una cotización, por ejecución de una orden o por cualquier conducta inequívoca que evidencie la intención de celebrar una operación con **LA EMPRESA**.

28. Adhesión contractual

Los presentes términos y condiciones tienen naturaleza de contrato de adhesión respecto de las operaciones ordinarias ofrecidas por **LA EMPRESA**. En tal sentido, la realización de cualquier operación constituye aceptación suficiente de las condiciones aquí previstas, sin que sea necesario suscribir un documento físico adicional, salvo que **LA EMPRESA** lo solicite expresamente por razones comerciales, operativas, legales, regulatorias, cambiarias, tributarias, contables o de cumplimiento.

La contraparte acepta que no podrá alegar desconocimiento, falta de lectura, ausencia de firma manuscrita, falta de firma electrónica, informalidad del canal utilizado, uso de aplicaciones de mensajería, comunicación verbal previa o ausencia de documento individual suscrito, cuando de su conducta se desprenda que solicitó, aceptó, instruyó, ejecutó o recibió una operación con LA EMPRESA.

29. Ley colombiana aplicable y sometimiento normativo

Todas las operaciones, relaciones jurídicas, comunicaciones, cotizaciones, órdenes, pagos, entregas, transferencias, conversiones, negocios, controversias, efectos, interpretación, ejecución, cumplimiento, incumplimiento, terminación, responsabilidad y consecuencias derivadas de los presentes términos y condiciones se regirán por la ley de la República de Colombia.

La contraparte acepta expresamente que, al realizar cualquier transacción con LA EMPRESA, se somete a la legislación colombiana aplicable, incluyendo, sin limitarse a, las normas civiles, comerciales, tributarias, cambiarias, de protección al consumidor, comercio electrónico, protección de datos personales, prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, anticorrupción, soborno transnacional, extinción de dominio, delitos fuente, sanciones, reportes a autoridades y demás disposiciones que resulten aplicables.

La aplicación de ley extranjera únicamente procederá cuando una norma imperativa así lo exija o cuando resulte indispensable por la ubicación, nacionalidad, residencia, jurisdicción, plataforma, entidad financiera, exchange, wallet, intermediario, proveedor tecnológico o tercero que participe en la operación, sin que ello desplace la aplicación principal de la ley colombiana frente a LA EMPRESA.

30. Naturaleza de los criptoactivos

La contraparte reconoce y acepta que los criptoactivos, activos virtuales, stablecoins y demás activos digitales o intangibles objeto de las operaciones no constituyen moneda de curso legal en Colombia, no tienen poder liberatorio ilimitado, no son dinero emitido por el Banco de la República, no son divisas reconocidas como moneda extranjera de curso legal y no cuentan necesariamente con respaldo de una autoridad monetaria, banco central, entidad estatal o fondo de garantía.

En consecuencia, la contraparte entiende que la adquisición, venta, transferencia, tenencia, uso, custodia, recepción o disposición de criptoactivos implica riesgos tecnológicos, operativos, jurídicos, regulatorios, tributarios, cambiarios, de mercado, liquidez, contraparte, custodia, volatilidad, trazabilidad, ciberseguridad, pérdida de claves, errores de red, errores de dirección, congestión de blockchain, suspensión de exchanges, congelamiento de cuentas, fallas de proveedores, sanciones, extinción de dominio y demás riesgos propios de esta clase de activos.

31. Delimitación del servicio

LA EMPRESA puede prestar servicios relacionados con la compra, venta, intercambio, conversión, recepción, entrega y disposición de criptoactivos, activos virtuales o activos intangibles, así como operaciones asociadas a la movilización internacional de valor mediante tales activos, de

conformidad con la legislación aplicable, sus políticas internas, su capacidad operativa y los procedimientos de cumplimiento que tenga vigentes.

Salvo autorización legal expresa, licencia, habilitación o estructura contractual distinta, las operaciones realizadas por LA EMPRESA no constituyen captación masiva y habitual de dineros del público, administración de recursos de terceros, contrato de depósito, contrato de mutuo, actividad fiduciaria, intermediación del mercado de valores, asesoría de inversión, administración de portafolios, gestión colectiva de recursos, oferta pública de valores, prestación de servicios bancarios, intermediación financiera, operación de crédito, promesa de rentabilidad, actividad aseguradora, emisión de dinero electrónico, servicio postal de pago, remesa regulada o intermediación cambiaria reservada a entidades autorizadas.

32. Operaciones internacionales y régimen cambiario

Cuando una operación tenga un componente internacional, involucre moneda extranjera, divisas, pagos desde o hacia el exterior, recepción de recursos en el extranjero, entrega de recursos en Colombia, entrega de criptoactivos en una jurisdicción distinta, uso de exchanges internacionales, wallets extranjeras, cuentas bancarias extranjeras o cualquier otra modalidad de transferencia transfronteriza de valor, la contraparte declara que conoce y acepta que deberá cumplir íntegramente con las normas cambiarias, tributarias, aduaneras, contables, financieras y regulatorias que le resulten aplicables.

LA EMPRESA podrá exigir a la contraparte la entrega de información y soportes relacionados con la naturaleza de la operación, origen de fondos, destino de fondos, beneficiario final, país de origen, país de destino, relación comercial subyacente, contrato que soporta la operación, factura, declaración de cambio, canalización, documento equivalente, soporte tributario, certificación bancaria, certificado de residencia fiscal, identificación del beneficiario y cualquier otro documento que considere necesario.

La contraparte acepta que LA EMPRESA podrá abstenerse de ejecutar, suspender, reversar operativamente cuando sea posible, bloquear, rechazar o terminar cualquier operación que pueda implicar incumplimiento del régimen cambiario colombiano, de normas extranjeras aplicables, de sanciones internacionales, de obligaciones tributarias o de políticas internas de cumplimiento.

33. Prohibición de uso para eludir controles legales

La contraparte declara y garantiza que no utilizará los servicios de LA EMPRESA para eludir, evitar, ocultar, simular, fraccionar, disfrazar o evadir controles cambiarios, tributarios, aduaneros, financieros, bancarios, regulatorios, judiciales, administrativos, sancionatorios, de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, anticorrupción, soborno transnacional o cualquier otra obligación legal.

La contraparte se obliga a no utilizar criptoactivos, stablecoins, wallets, exchanges, cuentas de terceros, pagos fraccionados, intermediarios no identificados, operaciones P2P, direcciones de terceros, mixers, tumblers, protocolos de anonimización, redes de alta opacidad, puentes entre

cadenas, transacciones encadenadas sin justificación económica o estructuras similares para ocultar el origen, destino, titularidad, beneficiario final o finalidad real de los recursos.

34. Identificación plena del usuario y beneficiario final

LA EMPRESA podrá exigir, antes, durante o después de cualquier operación, la plena identificación de la contraparte, sus representantes, apoderados, autorizados, beneficiarios finales, ordenantes, destinatarios, socios, accionistas, administradores, vinculados, controlantes, personas relacionadas y terceros que participen directa o indirectamente en la operación.

La negativa, demora, inconsistencia, falsedad, insuficiencia o contradicción en la información suministrada será causal suficiente para que LA EMPRESA rechace la vinculación, suspenda la operación, solicite información adicional, aplique debida diligencia intensificada, termine la relación comercial, retenga preventivamente la ejecución de una orden cuando sea jurídicamente procedente, informe a las autoridades competentes o adopte cualquier otra medida de control.

35. Debida diligencia, debida diligencia intensificada y actualización de información

La contraparte acepta que LA EMPRESA podrá aplicar procedimientos de debida diligencia estándar, simplificada, ampliada o intensificada, según el nivel de riesgo identificado, el tipo de operación, monto, frecuencia, país, actividad económica, canal, forma de pago, tipo de criptoactivo, wallet, exchange, beneficiario final, perfil transaccional, señales de alerta o cualquier otro criterio razonable de riesgo.

LA EMPRESA podrá solicitar actualización periódica de información y documentos. La contraparte se obliga a actualizar de manera inmediata cualquier cambio en su identificación, domicilio, residencia fiscal, actividad económica, composición accionaria, beneficiarios finales, representantes, controlantes, condición de PEP, situación jurídica, fuente de ingresos, jurisdicciones relacionadas, datos de contacto, cuentas bancarias, wallets autorizadas o cualquier otra información relevante.

36. Personas expuestas políticamente y contrapartes de mayor riesgo

La contraparte deberá informar de manera previa, expresa y veraz si ella, sus representantes, administradores, socios, accionistas, beneficiarios finales, cónyuges, compañeros permanentes, familiares cercanos, asociados o controlantes tienen o han tenido la calidad de Persona Expuesta Políticamente —PEP—, PEP extranjera, PEP de organización internacional o cualquier condición equivalente conforme a la legislación aplicable.

LA EMPRESA podrá exigir información adicional, aprobación de instancia superior, soportes de origen de recursos, documentación patrimonial, declaración de renta, estados financieros, certificaciones, referencias, entrevista, trazabilidad de operaciones, prueba de actividad económica y monitoreo reforzado frente a PEP, jurisdicciones de alto riesgo, actividades sensibles, operaciones con activos virtuales, estructuras complejas o contrapartes que presenten señales de alerta.

37. Wallets autorizadas y responsabilidad sobre direcciones

La contraparte será única y exclusivamente responsable por la exactitud, vigencia, titularidad, control, compatibilidad y seguridad de las direcciones de wallet, redes blockchain, tags, memos, códigos, identificadores, cuentas, exchanges, billeteras centralizadas o descentralizadas y demás datos suministrados para la entrega o recepción de criptoactivos.

LA EMPRESA no será responsable por pérdidas, demoras, bloqueos, errores, rechazos, congelamientos o imposibilidad de recuperación derivados de direcciones incorrectas, redes incompatibles, omisión de tags o memos, wallets no controladas por la contraparte, direcciones de terceros, exchanges que no acrediten fondos, congestión de red, hard forks, fallas de blockchain, mantenimiento de plataformas, errores del usuario o cualquier circunstancia ajena al control razonable de LA EMPRESA.

38. Irreversibilidad de las operaciones en blockchain

La contraparte reconoce que las transacciones ejecutadas en blockchain pueden ser irreversibles una vez transmitidas, validadas, confirmadas o incluidas en la red correspondiente. Por tanto, LA EMPRESA no garantiza la posibilidad de revertir, cancelar, corregir, recuperar o anular una transferencia de criptoactivos una vez ejecutada, salvo que técnicamente sea posible y jurídicamente procedente.

Cualquier error atribuible a la contraparte en la instrucción, dirección, red, activo, monto, exchange, beneficiario, identificación o finalidad de la operación será asumido exclusivamente por esta, sin perjuicio de que LA EMPRESA, de buena fe y sin obligación de resultado, pueda apoyar gestiones razonables de verificación o recuperación cuando ello sea viable.

39. Cotizaciones, precios, tasas, spreads y vigencia de la oferta

Las cotizaciones, precios, tasas, diferenciales, spreads, comisiones, valores de compra, valores de venta, equivalencias en moneda fiduciaria, TRM de referencia, precios spot, costos de red, gas fees, costos de plataforma, costos bancarios, costos de proveedores, costos de correspondientes o cualquier otro valor informado por LA EMPRESA tendrán la vigencia que expresamente se indique en la cotización, mensaje, orden, confirmación o canal utilizado.

Si no se indica un término específico, la cotización tendrá carácter meramente informativo y no obligará a LA EMPRESA hasta que exista confirmación expresa, disponibilidad operativa, recepción efectiva de fondos, validación de cumplimiento y aceptación definitiva de la operación. LA EMPRESA podrá modificar, cancelar o abstenerse de ejecutar una cotización cuando se presenten variaciones de mercado, alta volatilidad, falta de liquidez, errores manifiestos, fallas tecnológicas, demoras en el pago, alertas de cumplimiento o cambios regulatorios.

40. Confirmación de órdenes

Toda operación deberá ser confirmada por los canales autorizados por LA EMPRESA. La contraparte acepta que una orden solo se entenderá aceptada cuando LA EMPRESA confirme expresamente su aprobación y ejecución, sin que la simple solicitud, envío de soportes, transferencia

inicial, conversación comercial, cotización preliminar o manifestación de interés obligue a LA EMPRESA a ejecutar la operación.

LA EMPRESA podrá exigir doble confirmación, validación telefónica, correo electrónico, mensaje de datos, firma electrónica, autenticación reforzada, prueba de titularidad de cuenta, prueba de titularidad de wallet, declaración de origen de fondos o cualquier otro mecanismo de seguridad antes de ejecutar operaciones.

41. Pagos desde cuentas propias y prohibición de terceros no autorizados

La contraparte se obliga a realizar pagos únicamente desde cuentas bancarias, depósitos, productos financieros, wallets, exchanges o instrumentos de pago de su titularidad o respecto de los cuales tenga autorización legal suficiente, debidamente acreditada ante LA EMPRESA.

LA EMPRESA podrá rechazar pagos provenientes de terceros no identificados, cuentas compartidas, cuentas de terceros sin justificación, cuentas de jurisdicciones de alto riesgo, wallets con señales de alerta, exchanges no confiables, plataformas sancionadas o cualquier fuente que no permita establecer razonablemente la trazabilidad, titularidad, origen y licitud de los recursos.

42. Beneficiarios y destinatarios de operaciones internacionales

Cuando la operación implique entrega de recursos, criptoactivos, moneda fiduciaria o valor económico a favor de un tercero, la contraparte deberá identificar plenamente al beneficiario, destinatario, receptor, país de destino, relación con el ordenante, finalidad económica, soporte contractual o comercial y demás información requerida por LA EMPRESA.

LA EMPRESA podrá negarse a ejecutar operaciones en beneficio de terceros cuando no exista justificación económica razonable, cuando no se acredite la relación entre ordenante y destinatario, cuando existan señales de alerta, cuando el destinatario se encuentre en listas restrictivas o vinculantes, o cuando la operación pueda comprometer a LA EMPRESA frente a riesgos legales, reputacionales, operativos, de contagio, cambiarios, tributarios o regulatorios.

43. Titularidad de cuentas bancarias, wallets y ecosistemas de recepción de criptoactivos.

La contraparte declara, garantiza y se obliga a que toda transferencia bancaria, consignación, pago, abono o movimiento de recursos que realice a favor de LA EMPRESA provendrá exclusivamente de cuentas bancarias, productos financieros, depósitos, instrumentos de pago o mecanismos transaccionales de su titularidad, o de titularidad de la persona natural o jurídica debidamente identificada, vinculada y aprobada por LA EMPRESA para la respectiva operación. En consecuencia, queda prohibido realizar pagos, transferencias o abonos desde cuentas de terceros, cuentas prestadas, cuentas compartidas, cuentas no identificadas, cuentas respecto de las cuales no se pueda acreditar titularidad, o cuentas cuya utilización pueda impedir la verificación del origen, trazabilidad y licitud de los recursos.

Así mismo, la contraparte declara y garantiza que los criptoactivos, activos virtuales, stablecoins o demás activos intangibles que deban ser entregados por LA EMPRESA serán remitidos únicamente a billeteras, wallets, cuentas en exchanges, ecosistemas, direcciones blockchain o mecanismos de recepción que sean de su titularidad, administración, control y uso exclusivo, o de titularidad de la

persona natural o jurídica previamente identificada, autorizada y aprobada por LA EMPRESA. En consecuencia, la contraparte se obliga a no solicitar, instruir o permitir que los criptoactivos sean enviados a billeteras, direcciones, cuentas, exchanges o ecosistemas de terceros no identificados, no autorizados o cuya titularidad, control o beneficiario final no pueda ser verificado razonablemente por LA EMPRESA.

LA EMPRESA podrá exigir, antes de ejecutar cualquier operación, los documentos, certificaciones, soportes bancarios, capturas, declaraciones, pruebas de control de wallet, verificaciones de titularidad, identificación del beneficiario final o cualquier otro soporte que estime necesario para validar la titularidad de la cuenta de origen de los recursos y de la billetera o ecosistema de destino de los criptoactivos. La negativa, demora, inconsistencia o imposibilidad de acreditar dicha titularidad será causal suficiente para que LA EMPRESA suspenda, rechace, cancele o se abstenga de ejecutar la operación, sin que ello genere responsabilidad, penalidad, indemnización o reconocimiento alguno a su cargo.

La contraparte mantendrá indemne a LA EMPRESA frente a cualquier reclamación, investigación, pérdida, sanción, bloqueo, congelamiento, reverso, perjuicio, afectación reputacional o requerimiento de autoridad que se derive del uso de cuentas bancarias, productos financieros, wallets, exchanges, ecosistemas o direcciones de terceros, o de la falsedad, inexactitud u omisión en la información suministrada sobre la titularidad, control, beneficiario final, origen o destino de los recursos y criptoactivos involucrados en la operación.

44. Límites transaccionales

LA EMPRESA podrá establecer, modificar o eliminar límites mínimos o máximos de operación por usuario, contraparte, día, semana, mes, jurisdicción, tipo de activo, canal, nivel de riesgo, método de pago, wallet, exchange o cualquier otro criterio comercial, operativo, tecnológico o de cumplimiento.

LA EMPRESA no estará obligada a revelar la totalidad de sus reglas internas de límites, monitoreo, segmentación o control cuando ello pueda afectar la efectividad de sus sistemas de prevención de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno, sanciones o riesgos tecnológicos.

45. Fraccionamiento de operaciones

La contraparte se obliga a no fraccionar operaciones con el propósito de evitar controles, límites, reportes, verificaciones, declaraciones, obligaciones cambiarias, obligaciones tributarias, validaciones de origen de fondos, análisis de cumplimiento, monitoreo transaccional o procedimientos de debida diligencia.

LA EMPRESA podrá consolidar operaciones que, por su fecha, monto, frecuencia, contraparte, beneficiario, wallet, cuenta bancaria, dirección IP, dispositivo, país, relación económica o cualquier otro criterio, parezcan formar parte de una misma operación económica o de una operación estructurada.

46. Suspensión, rechazo o terminación de operaciones

LA EMPRESA podrá suspender, rechazar, cancelar, bloquear operativamente, abstenerse de ejecutar o terminar cualquier operación, negociación o relación comercial cuando, a su juicio razonable, existan dudas sobre la identidad de la contraparte, origen de fondos, destino de fondos, titularidad de wallets, legalidad de la operación, cumplimiento tributario, cumplimiento cambiario, sanciones, listas restrictivas, señales de alerta, fraude, suplantación, uso indebido, errores operativos, fallas tecnológicas, volatilidad extrema, falta de liquidez, instrucciones contradictorias o riesgo legal, reputacional, operativo o de contagio.

El ejercicio de esta facultad no generará responsabilidad, penalidad, indemnización, compensación, lucro cesante, daño emergente o reconocimiento alguno a cargo de LA EMPRESA, salvo que exista culpa grave o dolo debidamente probado por autoridad competente.

47. Bloqueo preventivo y cooperación con autoridades

LA EMPRESA podrá adoptar medidas preventivas de bloqueo, congelamiento operativo, suspensión de entrega, conservación de soportes, abstención de ejecución, intensificación de debida diligencia o reporte interno cuando existan señales de alerta, requerimientos de autoridad, órdenes judiciales o administrativas, inconsistencias documentales, operaciones sospechosas, intentadas o rechazadas, coincidencias en listas, alertas de fraude, suplantación o riesgo relevante.

La contraparte autoriza a LA EMPRESA para atender requerimientos de autoridades competentes, entregar información cuando exista deber legal o requerimiento válido, conservar soportes, efectuar reportes regulatorios y cooperar con entidades judiciales, administrativas, tributarias, cambiarias, policiales, de inteligencia financiera o de supervisión, sin que ello constituya violación de confidencialidad.

48. Reportes regulatorios y reserva

La contraparte reconoce que LA EMPRESA podrá estar obligada a realizar reportes regulatorios, reportes de operaciones sospechosas, reportes de ausencia de operaciones sospechosas, reportes de transacciones, reportes de clientes, reportes cambiarios, reportes tributarios, reportes a entidades de supervisión o cualquier otro reporte previsto en la legislación aplicable.

La contraparte acepta que LA EMPRESA no estará obligada a informarle la realización, análisis, preparación o envío de reportes de operaciones sospechosas o reportes sujetos a reserva legal. En consecuencia, la contraparte renuncia a reclamar a LA EMPRESA por el cumplimiento de deberes legales de reporte, reserva, conservación documental o cooperación con autoridades.

49. Declaraciones tributarias y responsabilidad fiscal de la contraparte

La contraparte será única responsable de determinar, declarar, liquidar y pagar los impuestos, retenciones, tasas, contribuciones, reportes exógenos, obligaciones formales, obligaciones sustanciales, diferencias en cambio, ganancias ocasionales, renta, IVA, industria y comercio, gravamen a los movimientos financieros o cualquier otra carga tributaria que se derive de la adquisición, venta, intercambio, conversión, transferencia, tenencia o disposición de cryptoactivos, activos virtuales, activos intangibles, moneda fiduciaria o divisas.

LA EMPRESA no presta asesoría tributaria personalizada, no garantiza tratamientos fiscales específicos y no será responsable por omisiones, errores, sanciones, intereses, ajustes, requerimientos, fiscalizaciones, liquidaciones oficiales o controversias tributarias de la contraparte.

50. Declaraciones cambiarias y responsabilidad por canalización

Cuando la operación se encuentre sujeta al régimen cambiario colombiano o extranjero, la contraparte será responsable por efectuar las declaraciones, canalizaciones, registros, soportes, informes, actualizaciones, correcciones y cumplimiento de obligaciones que le correspondan conforme a su calidad de residente, no residente, importador, exportador, inversionista, deudor, acreedor, ordenante, beneficiario o cualquier otra condición relevante.

LA EMPRESA podrá solicitar soportes de cumplimiento cambiario y abstenerse de ejecutar operaciones cuando la contraparte no demuestre razonablemente la licitud, naturaleza, causa, canalización o soporte económico de la operación.

51. Ausencia de custodia obligatoria

Salvo pacto expreso y escrito en contrario, LA EMPRESA no asume obligaciones de custodia permanente, administración, gestión, inversión, resguardo, staking, lending, yield, delegación, minería, validación, préstamo, rendimiento o administración de criptoactivos de la contraparte.

Cuando por razones operativas LA EMPRESA reciba temporalmente criptoactivos o moneda fiduciaria para ejecutar una operación, dicha recepción se entenderá limitada al cumplimiento de la operación específica, sin que implique depósito, captación, administración de recursos de terceros, mandato de inversión, fiducia, encargo fiduciario, cuenta de ahorro, cuenta corriente, producto financiero o promesa de conservación de valor.

52. Riesgo de custodia propia del usuario

La contraparte será responsable de la custodia de sus claves privadas, frases semilla, contraseñas, dispositivos, autenticación multifactor, wallets, cuentas en exchanges, correos electrónicos, números telefónicos, SIM cards, equipos, redes, dispositivos de hardware y cualquier otro mecanismo de acceso a sus criptoactivos o información.

LA EMPRESA no responderá por pérdidas derivadas de hackeos, phishing, malware, ingeniería social, robo de claves, pérdida de dispositivos, acceso no autorizado a cuentas, fallas de seguridad del usuario, entrega voluntaria de credenciales, suplantación, errores de autenticación o vulneraciones ocurridas fuera del control directo de LA EMPRESA.

53. Uso de plataformas, exchanges y terceros

La contraparte reconoce que algunas operaciones pueden requerir la intervención de bancos, entidades financieras, pasarelas de pago, exchanges, proveedores de liquidez, redes blockchain, proveedores tecnológicos, proveedores de análisis transaccional, corresponsales, aliados operativos o terceros nacionales o extranjeros.

LA EMPRESA no será responsable por suspensiones, bloqueos, demoras, rechazos, congelamientos, límites, comisiones, fallas, errores, mantenimientos, restricciones, investigaciones, políticas internas, insolvencia, hackeos, cierres, cambios de reglas o decisiones adoptadas por tales terceros, siempre que LA EMPRESA haya actuado de buena fe y dentro de un estándar razonable de diligencia.

54. Eventos de red, forks, airdrops y cambios tecnológicos

La contraparte acepta que las redes blockchain pueden sufrir actualizaciones, forks, hard forks, soft forks, airdrops, cambios de protocolo, congestiones, ataques, fallas, reversión de bloques, reorganizaciones, suspensiones, vulnerabilidades, modificaciones de consenso o eventos técnicos que pueden afectar la operación, disponibilidad, valor, liquidez, compatibilidad o transferencia de criptoactivos.

Salvo pacto expreso en contrario, LA EMPRESA no estará obligada a reconocer, distribuir, reclamar, soportar o entregar a favor de la contraparte activos derivados de forks, airdrops, recompensas, beneficios de red, tokens accesorios o eventos tecnológicos similares, salvo que hayan sido expresamente incluidos en la operación.

55. Comisiones, costos y gastos

La contraparte acepta que toda operación podrá estar sujeta a comisiones, spreads, costos de red, gas fees, costos bancarios, costos de exchange, costos de corresponsales, costos de proveedores, costos de conversión, costos de transferencia, costos tributarios, costos cambiarios, costos de cumplimiento y demás gastos asociados.

LA EMPRESA podrá descontar, trasladar, cobrar o deducir dichos costos del valor de la operación, siempre que hayan sido informados o resulten razonablemente asociados a la ejecución de la operación. En caso de alta volatilidad, congestión de red, aumento súbito de gas fees, costos bancarios extraordinarios o variaciones relevantes, LA EMPRESA podrá ajustar el valor final antes de ejecutar la operación o abstenerse de realizarla.

56. Operaciones no autorizadas

LA EMPRESA podrá abstenerse de realizar operaciones relacionadas directa o indirectamente con actividades ilícitas, juegos de azar no autorizados, pornografía, explotación sexual, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, minería ilegal, contrabando, evasión fiscal, corrupción, soborno, terrorismo, delitos ambientales, ransomware, mercados ilícitos, mixers, tumblers, plataformas sancionadas, darknet markets, esquemas piramidales, captación ilegal, estafas, fraudes, suplantación, usura, extorsión, secuestro, violaciones de sanciones internacionales o cualquier actividad que, a juicio razonable de LA EMPRESA, represente riesgo legal, reputacional, operativo o de contagio.

57. Prohibición de operaciones por menores de edad

Los servicios de LA EMPRESA solo podrán ser utilizados por personas mayores de edad y con plena capacidad legal para obligarse conforme a la ley aplicable. LA EMPRESA podrá rechazar, suspender o terminar cualquier operación cuando identifique que la contraparte, usuario,

beneficiario, ordenante o destinatario es menor de edad o carece de capacidad legal suficiente, salvo que exista autorización válida, representación legal suficiente y la operación sea jurídicamente procedente.

58. Prohibición de suplantación y uso de identidad de terceros

La contraparte declara que actúa en nombre propio o con autorización legal suficiente y que no utilizará datos, documentos, cuentas, wallets, identidades, poderes, correos electrónicos, teléfonos, direcciones IP, dispositivos, firmas, autorizaciones o credenciales de terceros sin autorización.

Cualquier suplantación, falsedad, adulteración documental, uso indebido de identidad, ocultamiento del beneficiario real, simulación contractual o actuación sin autorización dará lugar a la terminación inmediata de la relación, reporte a las autoridades competentes, suspensión de operaciones y reclamación de perjuicios.

59. Canales oficiales de comunicación

LA EMPRESA definirá los canales oficiales para solicitudes, cotizaciones, confirmaciones, soporte, reclamaciones, notificaciones, envío de documentos y ejecución de operaciones. La contraparte será responsable por verificar que se comunica exclusivamente a través de los canales oficiales y por abstenerse de atender instrucciones provenientes de canales no autorizados, perfiles falsos, números no verificados, correos sospechosos o terceros no identificados.

LA EMPRESA no será responsable por pagos, transferencias, entregas de información, envío de criptoactivos o aceptación de instrucciones realizadas por la contraparte a través de canales falsos, fraudulentos, no autorizados o distintos de los informados oficialmente por LA EMPRESA.

60. Seguridad de la información y autenticación

LA EMPRESA podrá implementar mecanismos de autenticación, validación de identidad, confirmación de operaciones, doble factor, verificación documental, validación biométrica, verificación de dispositivos, geolocalización aproximada, análisis de comportamiento, verificación de IP, validación de wallets, verificación de titularidad bancaria o cualquier otro mecanismo razonable de seguridad.

La contraparte acepta que la negativa a cumplir estos controles podrá dar lugar a la no ejecución de la operación, sin que ello genere responsabilidad para LA EMPRESA.

61. Conservación documental

LA EMPRESA podrá conservar los documentos, soportes, comunicaciones, formularios, certificados, verificaciones, reportes, comprobantes, registros transaccionales, direcciones de wallet, hashes, comprobantes bancarios, registros de plataforma, datos de identificación, autorizaciones, declaraciones y demás información relacionada con las operaciones durante el término legal aplicable y, en todo caso, durante el término necesario para atender auditorías, reclamaciones, requerimientos de autoridades, defensa judicial, cumplimiento regulatorio, obligaciones tributarias, contables, cambiarias o de prevención LA/FT/FPADM.

62. Trazabilidad de operaciones en blockchain

La contraparte acepta que las operaciones en blockchain pueden ser objeto de trazabilidad, análisis transaccional, verificación de historial, evaluación de exposición a riesgos, identificación de wallets relacionadas, revisión de procedencia, análisis de contraparte, herramientas de blockchain analytics y demás mecanismos tecnológicos o manuales empleados por LA EMPRESA.

La existencia de exposición a wallets sancionadas, robos, hacks, ransomware, mixers, darknet, fraude, estafas, actividad ilícita o cualquier tipología de riesgo podrá ser causal suficiente para rechazar, suspender o intensificar el análisis de la operación.

63. Declaración sobre finalidad económica de la operación

La contraparte declara que toda operación celebrada con LA EMPRESA tiene una finalidad económica, comercial, contractual, patrimonial o personal lícita, real, verificable y legítima. LA EMPRESA podrá exigir a la contraparte la explicación y soporte de dicha finalidad, incluyendo contratos, facturas, órdenes de servicio, documentos de comercio exterior, certificaciones, declaraciones, comunicaciones comerciales o cualquier otro soporte razonable.

La ausencia de finalidad económica clara, la existencia de explicaciones inconsistentes o la imposibilidad de justificar razonablemente la operación constituirá señal de alerta y habilitará a LA EMPRESA para abstenerse de ejecutarla.

64. Responsabilidad por información falsa, incompleta o inexacta

La contraparte será responsable por la veracidad, integridad, exactitud, suficiencia y actualización de la información suministrada a LA EMPRESA. Cualquier falsedad, omisión, inconsistencia, documento adulterado, información incompleta o declaración inexacta hará responsable a la contraparte por los daños, perjuicios, sanciones, investigaciones, costos, gastos, reclamaciones o afectaciones que se causen a LA EMPRESA.

LA EMPRESA podrá terminar la relación comercial de manera inmediata cuando advierta que la información suministrada no corresponde a la realidad o no permite cumplir adecuadamente con sus obligaciones legales, contractuales o de cumplimiento.

65. Indemnidad

La contraparte se obliga a mantener indemne a LA EMPRESA, sus administradores, accionistas, representantes, empleados, contratistas, aliados, proveedores y vinculados frente a cualquier reclamación, investigación, sanción, pérdida, daño, perjuicio, multa, costo, gasto, honorario, medida administrativa, proceso judicial, requerimiento de autoridad o afectación reputacional derivada de: i) incumplimiento de estos términos y condiciones; ii) uso indebido de los servicios; iii) violación de normas cambiarias, tributarias, financieras, penales, administrativas o regulatorias; iv) falsedad o inexactitud de la información suministrada; v) origen ilícito de fondos; vi) destino ilícito de recursos; vii) uso de wallets o cuentas de terceros; viii) infracción de derechos de terceros; ix) operaciones no autorizadas; o x) cualquier conducta imputable a la contraparte.

66. Limitación de responsabilidad

LA EMPRESA responderá únicamente por daños directos, ciertos y probados que sean consecuencia inmediata de dolo o culpa grave atribuible a LA EMPRESA, declarada por autoridad competente o reconocida expresamente por esta. En ningún caso LA EMPRESA responderá por lucro cesante, pérdida de oportunidad, pérdida de valor de mercado, variaciones de precio, volatilidad, pérdida de beneficios esperados, daños indirectos, incidentales, consecuenciales, punitivos, reputacionales, pérdida de datos, fallas de terceros, errores del usuario, congestión de blockchain, fallas de exchanges, bloqueos bancarios, medidas de autoridad o eventos fuera de su control razonable.

67. Ausencia de garantía sobre valor, liquidez o estabilidad

LA EMPRESA no garantiza que los criptoactivos mantengan su valor, liquidez, estabilidad, convertibilidad, aceptación comercial, disponibilidad, continuidad tecnológica, respaldo, cotización, funcionalidad, posibilidad de venta futura o idoneidad para una finalidad específica.

La contraparte acepta que los criptoactivos pueden sufrir pérdidas parciales o totales de valor, restricciones de mercado, suspensión de negociación, deslistamiento, fallas de protocolo, pérdida de paridad en el caso de stablecoins, iliquidez, ataques tecnológicos, cambios regulatorios o pérdida de confianza de mercado.

68. Stablecoins y pérdida de paridad

Cuando la operación involucre stablecoins, la contraparte reconoce que estas pueden estar sujetas a riesgos de emisor, reserva, contraparte, colateral, regulación, liquidez, mercado, bloqueo, congelamiento, listas restrictivas, pérdida de paridad, suspensión de red, fallas de exchange o imposibilidad temporal o definitiva de redención.

LA EMPRESA no garantiza que una stablecoin mantenga permanentemente equivalencia con una moneda fiduciaria, ni responderá por pérdidas derivadas de desanclajes, congelamientos, restricciones del emisor, sanciones, fallas de reserva o eventos de mercado.

69. Facultades de monitoreo posterior

LA EMPRESA podrá realizar monitoreo posterior a la operación cuando lo considere necesario por razones de cumplimiento, auditoría, requerimientos de autoridad, actualización de información, análisis de riesgo, señales de alerta, reportes regulatorios o revisión interna.

La contraparte se obliga a colaborar con LA EMPRESA aun después de ejecutada la operación, suministrando documentos, aclaraciones, soportes o información adicional cuando sea requerida, dentro del término que LA EMPRESA indique.

70. Terminación unilateral por riesgo

LA EMPRESA podrá terminar unilateralmente, de manera inmediata y sin indemnización alguna, cualquier relación comercial, contractual u operativa cuando determine que la contraparte representa un riesgo legal, reputacional, operativo, de contagio, cambiario, tributario, tecnológico, sancionatorio, de fraude, ciberseguridad, LA/FT/FPADM, corrupción o soborno transnacional que no pueda ser razonablemente mitigado.

La terminación no afectará las obligaciones pendientes de pago, entrega, devolución, información, confidencialidad, indemnidad, conservación documental, cooperación con autoridades, protección de datos, solución de controversias y demás obligaciones que por su naturaleza deban subsistir.

71. Prelación documental

En caso de contradicción entre estos términos y condiciones y una orden, cotización, factura, comunicación, contrato específico, anexo, formulario, política, confirmación o documento particular, prevalecerá el documento que establezca un estándar más estricto de cumplimiento, prevención de riesgos, seguridad, protección de LA EMPRESA, legalidad de la operación o control regulatorio, salvo que LA EMPRESA manifieste expresamente y por escrito una regla de prelación diferente para una operación específica.

72. Divisibilidad

Si cualquier cláusula, numeral, expresión, obligación o disposición de estos términos y condiciones llegare a ser declarada inexistente, ineficaz, inválida, nula, anulable, inaplicable o inexigible por autoridad competente, dicha decisión no afectará la validez, exigibilidad y eficacia de las demás disposiciones, las cuales continuarán produciendo plenos efectos.

La disposición afectada deberá interpretarse, ajustarse o reemplazarse por una regla válida que preserve en la mayor medida posible la finalidad económica, jurídica y de cumplimiento perseguida por LA EMPRESA.

73. Supervivencia de obligaciones

Las obligaciones de confidencialidad, protección de datos personales, reserva, cooperación con autoridades, conservación documental, indemnidad, solución de controversias, responsabilidad por información suministrada, prevención LA/FT/FPADM, declaraciones de origen de fondos, responsabilidad tributaria, responsabilidad cambiaria, propiedad intelectual, limitación de responsabilidad y demás disposiciones que por su naturaleza deban subsistir, continuarán vigentes después de la terminación, cancelación, rechazo, cumplimiento o liquidación de cualquier operación.

74. Notificaciones electrónicas

La contraparte acepta que las comunicaciones, requerimientos, solicitudes de información, actualizaciones, confirmaciones, aprobaciones, rechazos, suspensiones, terminaciones, modificaciones de términos, respuestas, soportes y notificaciones relacionadas con las operaciones podrán realizarse por medios electrónicos, incluyendo correo electrónico, plataformas digitales,

aplicaciones de mensajería, mensajes de datos, canales transaccionales o cualquier otro medio informado por la contraparte o utilizado durante la relación comercial.

Las comunicaciones enviadas a los datos registrados por la contraparte se entenderán válidamente remitidas, sin perjuicio de que esta tenga la obligación de mantener actualizada su información de contacto.

75. Autorización para verificación en fuentes públicas y privadas

La contraparte autoriza a LA EMPRESA a consultar, verificar, contrastar, validar y conservar información en fuentes públicas, privadas, nacionales, extranjeras, abiertas, comerciales, financieras, crediticias, judiciales, administrativas, sancionatorias, tributarias, regulatorias, bases de datos de cumplimiento, listas restrictivas, listas vinculantes, blockchain analytics, motores de búsqueda, registros mercantiles, registros públicos, centrales de riesgo, proveedores tecnológicos y cualquier otra fuente legítima que permita evaluar la identidad, actividad, riesgo, solvencia, trazabilidad, origen de fondos, destino de fondos, beneficiario final y legalidad de las operaciones.

76. Actualización unilateral por cambios normativos o de riesgo

LA EMPRESA podrá modificar, actualizar, complementar o sustituir estos términos y condiciones cuando se presenten cambios legales, regulatorios, jurisprudenciales, administrativos, tecnológicos, operativos, de mercado, de riesgo, de cumplimiento, de políticas internas, de proveedores, de plataformas, de redes blockchain o de autoridades nacionales o extranjeras.

Las modificaciones serán obligatorias para las operaciones realizadas con posterioridad a su publicación, remisión, comunicación o puesta a disposición por cualquier medio. La continuidad en el uso de los servicios, solicitud de nuevas operaciones o mantenimiento de la relación comercial implica aceptación de las modificaciones.

77. Declaración de conocimiento experto o asesoría independiente

La contraparte declara que antes de realizar cualquier operación ha tenido la oportunidad de consultar asesores legales, tributarios, cambiarios, financieros, contables, tecnológicos o de inversión independientes, y que no basa su decisión en promesas, recomendaciones, garantías, proyecciones, expectativas de rentabilidad o asesoría personalizada de LA EMPRESA.

La contraparte reconoce que actúa bajo su propio criterio, responsabilidad y riesgo, y que conoce la naturaleza, funcionamiento, riesgos y consecuencias de operar con criptoactivos, activos virtuales, stablecoins y mecanismos internacionales de transferencia de valor.

78. Prohibición de publicidad engañosa por terceros

Ningún cliente, proveedor, aliado, comisionista, referido, tercero o contraparte podrá utilizar el nombre, marca, logo, signos distintivos, documentos, precios, cotizaciones, comunicaciones, plataformas o referencias de LA EMPRESA para ofrecer rentabilidades, captar recursos, prometer inversiones, vincular terceros, realizar publicidad, ofrecer servicios no autorizados o presentar a LA EMPRESA como garante, custodio, administrador, intermediario financiero o entidad supervisada, salvo autorización previa, expresa y escrita.

El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a terminación inmediata, reclamación de perjuicios y, si corresponde, reporte a las autoridades competentes.

79. No exclusividad

Salvo pacto expreso y escrito en contrario, la relación entre LA EMPRESA y la contraparte no genera exclusividad, agencia, representación, franquicia, mandato general, sociedad, joint venture, colaboración empresarial, subordinación, dependencia, intermediación permanente, concesión, distribución o cualquier otra relación distinta de la operación específica celebrada entre las partes.

80. Interpretación restrictiva de obligaciones de LA EMPRESA

Las obligaciones de LA EMPRESA serán únicamente aquellas expresamente aceptadas por esta en los presentes términos y condiciones, en una orden confirmada, contrato específico, factura, cotización aceptada o comunicación oficial. Ningún silencio, tolerancia, práctica comercial, conversación preliminar, expectativa del usuario o actuación aislada podrá interpretarse como ampliación de obligaciones, garantía de resultado, aceptación de riesgos ajenos o renuncia a los derechos de LA EMPRESA.

81. Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y canales de atención

LA EMPRESA dispondrá de canales de atención para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, requerimientos de información, reportes de errores operativos, solicitudes de soporte y demás comunicaciones relacionadas con las operaciones de compra, venta, intercambio, conversión, entrega, recepción o liquidación de criptoactivos, activos virtuales, activos intangibles, moneda fiduciaria, moneda extranjera o divisas.

Para la adecuada atención de cualquier solicitud, la contraparte deberá suministrar, como mínimo, su identificación, datos de contacto, descripción clara de los hechos, fecha de la operación, valor, activo involucrado, soporte de pago, dirección de wallet, hash transaccional si aplica, cuenta bancaria utilizada, país de origen o destino, beneficiario, destinatario y cualquier otro documento o información que LA EMPRESA considere necesario para verificar la trazabilidad y razonabilidad de la operación.

La presentación de una petición, queja, reclamo o solicitud no suspenderá automáticamente las obligaciones de pago, entrega, información, debida diligencia, actualización documental, cooperación, indemnidad o cumplimiento a cargo de la contraparte, salvo que LA EMPRESA lo determine expresamente o que una autoridad competente lo ordene.

LA EMPRESA atenderá las solicitudes dentro de los términos legales aplicables o, en su defecto, dentro de un término razonable atendiendo la naturaleza de la operación, la complejidad técnica, la necesidad de verificación en blockchain, la intervención de terceros, entidades financieras, exchanges, proveedores tecnológicos, autoridades o jurisdicciones extranjeras.

82. Derecho de retracto, reversión de pagos, cancelaciones y operaciones ejecutadas

La contraparte reconoce que las operaciones con criptoactivos, activos virtuales, stablecoins, moneda extranjera, divisas y demás activos intangibles pueden estar sujetas a alta volatilidad, variaciones de mercado, irreversibilidad tecnológica, costos de red, costos bancarios, spreads, comisiones, intervención de terceros y validaciones de cumplimiento.

En consecuencia, una vez la operación haya sido confirmada, ejecutada, enviada a blockchain, pagada, liquidada, compensada, entregada al destinatario, puesta a disposición del beneficiario o cumplida materialmente por LA EMPRESA, no procederá su cancelación, retracto, reversión, devolución o modificación por solicitud unilateral de la contraparte, salvo que exista obligación legal imperativa, orden de autoridad competente, error atribuible a LA EMPRESA debidamente comprobado o acuerdo expreso entre las partes.

Cuando la contraparte solicite la cancelación de una operación antes de su ejecución efectiva, LA EMPRESA podrá aceptarla o rechazarla según el estado de la operación, la validación de cumplimiento, la recepción de fondos, la exposición a mercado, los costos incurridos, la disponibilidad de liquidez, la intervención de terceros y la existencia de obligaciones legales o contractuales pendientes.

En caso de que proceda una devolución, esta se realizará por el mismo medio de pago utilizado o por el canal que LA EMPRESA determine como seguro y verificable, descontando los costos bancarios, costos de red, gas fees, comisiones de terceros, diferencias de tasa, costos administrativos, costos de cumplimiento, impuestos, retenciones y demás gastos razonablemente asociados a la operación, siempre que ello sea legalmente procedente.

83. Contracargos, reversos, desconocimientos de pago y operaciones bancarias fallidas

La contraparte se obliga a no iniciar contracargos, reversos, desconocimientos de pago, solicitudes de devolución bancaria, disputas injustificadas, reclamaciones ante procesadores de pago o bloqueos de transferencias cuando LA EMPRESA haya cumplido la operación, entregado los criptoactivos, transferido los fondos, liquidado la operación o ejecutado la instrucción impartida por la contraparte.

Cuando se presente un contracargo, reverso, devolución, retención, bloqueo, congelamiento, rechazo, anulación, desconocimiento o disputa bancaria después de que LA EMPRESA haya ejecutado total o parcialmente la operación, la contraparte deberá restituir de manera inmediata a LA EMPRESA los valores, criptoactivos, costos, gastos, comisiones, diferencias de mercado, perjuicios y demás sumas que se causen con ocasión de dicho evento.

LA EMPRESA podrá suspender nuevas operaciones, bloquear operativamente la relación comercial, reportar internamente la operación como señal de alerta, exigir garantías, solicitar información adicional, compensar saldos a su favor, iniciar acciones judiciales o extrajudiciales y reportar a las autoridades competentes cualquier contracargo, reverso, desconocimiento o disputa que considere injustificada, fraudulenta, abusiva o contraria a la buena fe contractual.

84. Prueba de ejecución, registros electrónicos y hash transaccional

Las partes aceptan que las órdenes, confirmaciones, cotizaciones, mensajes de datos, correos electrónicos, registros de plataformas, comprobantes bancarios, registros contables, capturas de pantalla, certificados de consulta, validaciones de identidad, registros de auditoría, logs tecnológicos, direcciones de wallet, identificadores de operación, comprobantes de exchange y hashes transaccionales constituirán medios válidos de prueba sobre la existencia, instrucción, aceptación, ejecución, estado y cumplimiento de las operaciones.

Cuando una operación sea ejecutada en blockchain, el hash transaccional, la dirección de origen, la dirección de destino, la red utilizada, el activo transferido, el número de confirmaciones y los registros públicos o verificables de la red correspondiente podrán ser utilizados como prueba de la ejecución o intento de ejecución de la operación, sin perjuicio de los demás medios probatorios legalmente admisibles.

La contraparte acepta que LA EMPRESA podrá conservar y presentar dichos registros ante autoridades judiciales, administrativas, tributarias, cambiarias, regulatorias, de supervisión, entidades financieras, proveedores tecnológicos, auditores, asesores o terceros legitimados, cuando sea necesario para demostrar la ejecución de una operación, atender un requerimiento, defender sus derechos o cumplir obligaciones legales.

85. Facturación, soportes contables y documentos equivalentes

LA EMPRESA expedirá las facturas, documentos equivalentes, soportes contables, comprobantes de operación o documentos comerciales que correspondan de conformidad con la legislación tributaria, contable y comercial aplicable, atendiendo la naturaleza de la operación, la calidad de la contraparte, la jurisdicción involucrada, el tipo de activo, la moneda de referencia, el canal de pago y las obligaciones formales que resulten exigibles.

La contraparte deberá suministrar de manera completa, veraz y oportuna la información necesaria para la expedición de los documentos correspondientes, incluyendo identificación, NIT o documento equivalente, RUT, domicilio, residencia fiscal, correo electrónico, actividad económica, condición tributaria, país, datos de facturación, soporte contractual y demás información que LA EMPRESA requiera.

La falta, inconsistencia, inexactitud o demora en la entrega de la información necesaria para facturación o soporte contable será responsabilidad exclusiva de la contraparte y podrá dar lugar a la suspensión de la operación, retención operativa, solicitud de información adicional, corrección documental o terminación de la relación comercial.

86. Prohibición de operaciones en efectivo

Salvo autorización expresa, previa y escrita de LA EMPRESA y siempre que ello sea legalmente procedente, LA EMPRESA no recibirá ni entregará dinero en efectivo para la ejecución de operaciones relacionadas con criptoactivos, activos virtuales, activos intangibles, moneda fiduciaria, moneda extranjera o divisas.

Las operaciones deberán realizarse a través de canales financieros, bancarios, tecnológicos o de pago que permitan identificar razonablemente al ordenante, destinatario, titular de los recursos, origen de fondos, trazabilidad de la operación, país de origen, país de destino y finalidad económica.

LA EMPRESA podrá rechazar cualquier operación que pretenda ejecutarse mediante efectivo, depósitos en efectivo, pagos fragmentados, pagos de terceros no identificados, corresponsales no autorizados o mecanismos que impidan verificar adecuadamente la trazabilidad, titularidad, origen o destino de los recursos.

87. Corrección de errores operativos o manifiestos

LA EMPRESA podrá corregir errores manifiestos, aritméticos, tecnológicos, operativos, de digitación, liquidación, tasa, precio, comisión, red, activo, wallet, cuenta, beneficiario o equivalencia que sean evidentes o que puedan demostrarse objetivamente a partir de los soportes de la operación, las condiciones de mercado, la cotización emitida, los registros internos o los comprobantes respectivos.

Cuando el error sea atribuible a LA EMPRESA y haya generado un mayor cobro, menor entrega o afectación injustificada para la contraparte, LA EMPRESA realizará los ajustes que correspondan, siempre que sean técnica y jurídicamente posibles. Cuando el error sea atribuible a la contraparte, esta asumirá los costos, pérdidas, diferencias de mercado, comisiones, gastos de red, gastos bancarios y demás consecuencias derivadas de su instrucción o información incorrecta.

La existencia de un error manifiesto no obligará a LA EMPRESA a ejecutar una operación en condiciones evidentemente equivocadas, desproporcionadas, imposibles, contrarias al mercado, incompatibles con la operación solicitada o que impliquen un riesgo legal, financiero, operativo, tecnológico, cambiario, tributario o de cumplimiento.

88. Operaciones con personas jurídicas y facultades de representación

Cuando la contraparte sea una persona jurídica, quien actúe en su nombre declara que cuenta con capacidad, autorización, mandato, poder, representación legal o facultades suficientes para solicitar, aceptar, instruir, ejecutar y cumplir las operaciones con LA EMPRESA.

LA EMPRESA podrá exigir certificado de existencia y representación legal, estatutos, actas, autorizaciones societarias, poderes, documentos de identidad, certificaciones de beneficiario final, composición accionaria, certificación bancaria, RUT, estados financieros, declaraciones tributarias o cualquier otro documento que permita verificar la existencia, capacidad, representación, autorización y licitud de la operación.

La persona jurídica y quien actúe en su nombre serán solidariamente responsables frente a LA EMPRESA por la veracidad de la información suministrada, la suficiencia de sus facultades, la legalidad de la operación, el origen y destino de los recursos y cualquier perjuicio derivado de actuaciones sin autorización suficiente.

89. Compensación de saldos y obligaciones pendientes

LA EMPRESA podrá compensar saldos, valores, criptoactivos, comisiones, costos, gastos, penalidades, diferencias de mercado, devoluciones, ajustes, contracargos, reversos, obligaciones vencidas o cualquier suma a su favor derivada de operaciones celebradas con la misma contraparte, siempre que exista una obligación clara, exigible o razonablemente soportada y que la compensación sea legalmente procedente.

La contraparte autoriza a LA EMPRESA para descontar de pagos, devoluciones, entregas, saldos pendientes o nuevas operaciones los valores que aquella adeude a LA EMPRESA por concepto de costos de red, comisiones, gastos bancarios, diferencias de tasa, contracargos, reversos, ajustes

operativos, impuestos, retenciones, reclamaciones, indemnidades u obligaciones derivadas de los presentes términos y condiciones.

Con esas cláusulas, el documento quedaría bastante cerrado. No agregaría muchas más, porque ya está extenso y el riesgo empieza a ser de sobreregulación contractual; lo importante ahora es depurar redacción, numeración, ortografía, consistencia entre “clientes/proveedores/contrapartes/usuarios” y que el texto no parezca excluir derechos legales irrenunciables.

90. Datos de contacto.

- Página web: <https://foresteleven.com/>.
- Correo electrónico: bit@barreratorres.com.